



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giovanna Schipani, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 78546/2018 R.G.A.C.C., vertente

TRA

Parte_1

rappresentato e difeso dall'avv.to Domenico Falato, giusta procura in calce all'atto di citazione

ATTORE

E

Controparte_1

rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Tanzi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore

CONVENUTA

NONCHÉ

Controparte_2

rappresentata e difesa dall'avv.to Mauro Onofri, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

CONCLUSIONI

In vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 15.9.2021, i procuratori delle parti hanno concluso come da foglio depositato nel fascicolo telematico in data 7 e 10 settembre 2021.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte_1 ha convenuto in giudizio *Controparte_1* e *Controparte_2* e ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:

*“... In via principale 1) accertare e dichiarare la nullità del contratto preliminare di compravendita immobiliare di cui in premessa consistente nella proposta di acquisto firmata il 23/12/17 dal Sig. *Parte_1* e sottoscritta per accettazione dalla Sig.ra [...] *CP_1*, per i motivi sopra esposti ed in particolare per la non commerciabilità dell'immobile dato l'abuso e/o irregolarità urbanistica presente nello stesso quale la presenza della suddetta finestra del bagno non risultante dalla planimetria catastale fornita all'acquirente al momento della stipula; In via subordinata 2) nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda di dichiarazione della nullità del contratto preliminare di compravendita immobiliare di cui in premessa consistente nella proposta di acquisto firmata il 23/12/17 dal Sig. *Parte_1* e sottoscritta per accettazione dalla Sig.ra [...] *CP_1*, voglia l'Ill.mo Giudice annullare tale contratto preliminare per assoluto difetto della volontà a contrarre dell'acquirente Sig. *Pt_1* per sostanziale differenza tra l'immobile promesso in vendita, regolare ed esente da vizi rispetto a quello effettivamente oggetto del contratto, gravato dalla irregolarità urbanistica e dall'abuso indicato in premessa e poiché lo stesso Sig. *Pt_1* qualora fosse stato informato della reale situazione urbanistica dell'immobile ed in particolare della presenza della suddetta finestra del bagno non risultante dalla planimetria catastale fornitagli non avrebbe sottoscritto la proposta di acquisto e versato la caparra e le provvigioni prima della avvenuta corretta soluzione della problematica urbanistica; In via ancora subordinata: 3) nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse rigettare le domande di dichiarazione di nullità e/o annullamento del contratto preliminare di compravendita immobiliare di cui in premessa consistente nella proposta di acquisto firmata il 23/12/17 dal Sig. *Parte_1* e sottoscritta per accettazione dalla Sig.ra *Controparte_1* voglia lo stesso accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione dello stesso per grave inadempimento della venditrice consistito nell'aver posto in vendita un immobile e stipulato un preliminare senza aver accertato la situazione urbanistica reale dello stesso e senza pertanto aver informato l'acquirente della stessa, promettendo in vendita un immobile non vendibile senza indicare nella proposta di acquisto accettata e divenuta preliminare la presenza di una finestra nel bagno non risultante dalla planimetria catastale; In via principale: 4) in ogni caso, data la mancata conclusione della compravendita immobiliare per responsabilità ed inadempimento della parte venditrice Voglia l'Ill.mo Giudice accertare e dichiarare il diritto del Sig. *Parte_1* di ottenere dalla venditrice la restituzione della caparra confirmatoria di euro 5.000,00 versata al momento della sottoscrizione del preliminare del 23/12/17 e per l'effetto condannare la Sig.ra *Controparte_1* a versare al Sig. *Parte_1* la somma di euro 5.000,00 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. In via principale: 5) in ogni caso voglia l'Ill.mo Giudice accertare e dichiarare il diritto del Sig. *Parte_1* di ricevere dalla Sig.ra *Controparte_1* il risarcimento di tutti i danni da questi subiti a causa delle condotte poste in essere da quest'ultima così come sopra descritte e per l'effetto condannare la Sig.ra *Controparte_1* a versare al Sig. *Parte_1* la somma di euro 16.358,40 o quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia; In via principale b) Voglia l'ill.mo Giudice accertare e dichiarare la responsabilità dell'intermediario immobiliare *Controparte_2* in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”, ai sensi ed effetti degli artt. 1746 e 1759 c.c., per non avere accertato la vendibilità del bene e la conformità dello stato di fatto dello stesso rispetto alla piantina catastale depositata prima di assumere l'incarico e per non avere informato il signor*

Parte_1 di tali circostanze relative all'immobile e, per l'effetto, condannare la Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante "pro tempore" alla restituzione delle provvigioni versate alla stessa pari ad euro 18.300,00 oltre a interessi e rivalutazione dalla domanda o nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia; In ogni caso con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio".

Si è costituita, in data 3.4.2019, *Controparte_1*, chiedendo al Tribunale: "... IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 comma 1 bis del d.lgs. n. 28/2010 ed assegnare alle parti il termine per l'esperimento della procedura obbligatoria di mediazione. IN VIA PRINCIPALE, rigettare tutte le richieste avanzate dalla controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le causali di cui nel corpo dell'atto. Con vittoria di spese, e compensi IVA e CPA".

Si è, altresì, costituita, in data 18.4.2019, *Controparte_2* formulando le seguenti conclusioni: "... 1. Rigettare la domanda di nullità del contratto preliminare di compravendita, in primis in quanto la normativa urbanistica non potrà trovare albergo per i contratti aventi effetti obbligatori come la fattispecie al vaglio; non solo trattandosi di "abuso minore" ed in ogni caso sanabile da quanto ricostruito dal tecnico di parte venditrice e non escluso dal tecnico di parte attrice; 2. Rigettare la richiesta di restituzione delle provvigioni così come richiesta in atto di citazione in quanto palesemente infondata in fatto e diritto per le cose sopra esposte; 3. Rigettare la richiesta di annullamento del contratto per carenza dei presupposti ed in ogni caso la stessa non potrà incidere sul maturato diritto alla provvigione in richiamo dell'art. 1757, c.c.; 4. In via di eccezione ed in applicazione dell'art. 1227, c.c., il Giudice voglia escludere qualsiasi responsabilità del mediatore per responsabilità del creditore ex art. 1227, comma secondo, ed in ogni caso valutare il concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'evento primo comma, in termini di riduzione ovvero esclusione di colpa del mediatore anche con applicazione del criterio equitativo; Con vittoria di spese, competenze ed onorari".

All'udienza dell'8.5.2019 è stata respinta l'eccezione di improcedibilità e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.

Con la prima memoria, parte attrice ha precisato le domande, chiedendo la condanna della convenuta *CP_1* al pagamento di ulteriori somme risarcitorie.

Con ordinanza del 4.12.2019, sono state respinte tutte le istanze istruttorie articolate da parte attrice e dalla convenuta *CP_1* e la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.9.2021.

In conseguenza della nota emergenza epidemiologica da Covid 19, con decreto del 21.7.2021, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza.

In data 7.9.2021, si è costituito il nuovo difensore della convenuta *CP_1* avv. Paolo Tanzi, a seguito di rinuncia al mandato da parte dell'avv.to Simona Torrini.

Le parti hanno concluso come da foglio depositato nel termine loro assegnato e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

La domanda deve essere rigettata.

Preliminarmente, si richiama e si conferma l'ordinanza con cui è stata respinta l'eccezione di improcedibilità, reiterata dalla convenuta **CP_1** nelle note scritte di precisazione delle conclusioni, per i motivi già esposti.

Nel merito, l'attore fonda le azionate pretese sulla presenza, in uno dei bagni dell'immobile sito in Roma, via Ugo da Como n. 1, di proprietà della **CP_1** di una finestra non presente nella planimetria depositata in catasto.

In particolare, deduce che, dopo aver versato la somma di € 5.000,00 alla sottoscrizione della proposta di acquisto, accettata dalla proprietaria in data 28.12.2017, e dopo aver corrisposto all'agenzia immobiliare la somma di € 18.300,00 a titolo di provvigione (avendo la proposta acquisito assunto natura di contratto preliminare), era emersa la circostanza, fino a quel momento taciuta dal venditore e dall'agenzia, della *“presenza di un grave abuso edilizio nell'immobile”*; di tale abuso non veniva fatta alcuna menzione nella proposta di acquisto, nella quale in relazione alla situazione urbanistica veniva solo barrata la casella “da allineare” giustificando tale indicazione con la presenza di alcune altre difformità più lievi quali la presenza di un muretto in una delle stanze; i tecnici delle parti accertavano che, per tentare, ove possibile, di risolvere la problematica sarebbe stato necessario in primo luogo procedere al recupero negli archivi catastali del progetto originario depositato dal costruttore per individuare correttamente la relativa necessaria pratica urbanistica, nel tentativo di regolarizzare la situazione; le parti venivano pertanto informate che, per il solo reperimento di tale progetto originario, sarebbe stato necessario un periodo di tempo di circa sei mesi, con conseguente impossibilità di rispettare i tempi stabiliti nel preliminare per le successive fasi contrattuali; data la irregolare situazione urbanistica dell'immobile, tale stipula era divenuta impossibile, in quanto il **Pt_1** avrebbe dovuto accedere ad un mutuo bancario che, come noto, non è erogabile in presenza di irregolarità che rendono l'immobile non commerciabile; il tecnico incaricato dall'attore dissentiva dalla procedura seguita dal tecnico della **CP_1** (il quale aveva presentato una CILA in sanatoria), in quanto l'unica forma per aver sicurezza di non realizzare una dichiarazione mendace sullo stato ante operam dell'appartamento era poter accedere agli archivi comunali e poter così confrontare con lo stato dei luoghi, non solo il progetto approvato con licenza di edificazione, ma anche qualsiasi variante di progetto approvata e registrata, che avrebbe potuto giustificare la differenza tra la planimetria catastale e lo stato di fatto dell'immobile.

In ragione di quanto sopra, il **Pt_1** con lettera del 24.1.2018 a firma del proprio legale, aveva comunicato alla venditrice e al mediatore che la gravità della situazione urbanistica dell'immobile e la conseguente assoluta incertezza sulla possibilità e sui tempi del reperimento dei progetti e della successiva eventuale sanatoria rendevano non commerciabile l'immobile in questione e che egli non avrebbe mai sottoscritto la proposta se fosse stato messo a conoscenza di tali gravi circostanze; pertanto la proposta accettata dalla venditrice doveva ritenersi del tutto nulla e priva di effetti, con conseguente obbligo, in capo alla venditrice, di restituzione della somma di € 5.000,00 e, in capo all'agente immobiliare, di restituzione della somma di € 18.300,00, ma senza esito.

La pratica per avvenuta ristrutturazione edilizia del 5.2.2018, intrapresa dalla proprietaria, non era certamente sufficiente alla sostanziale regolarizzazione della situazione urbanistica.

Di qui la dedotta responsabilità della convenuta, per aver messo in vendita l'immobile senza accertarsi, come suo dovere, della regolarità urbanistica dello stesso.

Occorre premettere che l'apertura della finestra in uno dei due bagni, non rappresentata sulla planimetria catastale, non è oggetto di contestazione da parte delle convenute, le quali hanno dedotto, tra l'altro, la conoscenza, da parte dell'attore, della non corrispondenza dello stato dei luoghi alla planimetria depositata al catasto (cfr. quinta pagina comparsa Seves e pagg. 2 e 3 comparsa Mediazioni Salario S.r.l.).

In particolare, la prima ha affermato che dell'esistenza di eventuali discrepanze l'attore era *"perfettamente a conoscenza semplicemente confrontando la planimetria che gli era stata consegnata PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA con la visione dello stato dei luoghi sicuramente effettuata prima di depositare la proposta stessa"*.

La seconda ha dedotto che nella proposta era evidenziato *"con tanto di indicazione scritta a penna che, la planimetria depositata in catasto era da allineare, dunque fatto ben noto all'acquirente"* e che l'attore aveva avuto in consegna, già prima della sottoscrizione della proposta, la planimetria dell'immobile, dalla quale era evidente come la stessa non fosse conforme allo stato dei luoghi.

È pacifico, dunque, che l'apertura di una finestra in uno dei due bagni non era rappresentata sulla planimetria catastale.

Le convenute non hanno mai dedotto l'esistenza di una concessione in sanatoria (la CP_1 ha presentato, in data 1°.2.2018 una SCIA per ristrutturazione).

Tuttavia, tale irregolarità urbanistica non determina, neppure in astratto, la nullità del contratto preliminare.

Infatti, come affermato dalla Corte di legittimità, la sanzione della nullità prevista dall'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 con riferimento a vicende negoziali relative ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria trova applicazione nei soli contratti con effetti traslativi e non anche con riguardo ai contratti con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita; ne consegue che in queste ipotesi rimane esclusa la sanzione di nullità per il successivo contratto definitivo di vendita, ovvero si può far luogo alla pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c., e che, anche nel caso in cui il preliminare abbia ad oggetto un immobile privo della concessione edificatoria, spetta egualmente al mediatore il diritto alla provvigione, essendosi costituito tra le parti un valido vincolo giuridico (Cass. n. 28456/2013).

Trattasi di orientamento ormai pressoché consolidato (Cass. n. 21942 del 21/09/2017; Cass. n. 11653 del 14/05/2018 Cass. n. 6685 del 07/03/2019; Cass. n. 6191 del 5/03/2021), cui questo Giudice aderisce, dovendosi, per completezza, evidenziare che la Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 8230/2019) ha statuito che la nullità in esame deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile, sicché, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico,

reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.

La domanda di nullità del contratto preliminare deve pertanto essere rigettata.

Deve del pari essere rigettata la domanda di annullamento del contratto.

L'attore, senza specificare quale sia il vizio del consenso dedotto, si limita genericamente a chiedere l'annullamento del preliminare *“per assoluto difetto della volontà a contrarre”* a causa della *“indicazione di informazioni non veritiere sulla situazione urbanistica dell'immobile”*, affermando che, qualora il medesimo fosse stato informato della reale situazione urbanistica dell'immobile, e, in particolare, della presenza della finestra non risultante dalla planimetria catastale fornitagli, non avrebbe sottoscritto il preliminare e versato la caparra e la provvigione prima di avere la certezza dell'avvenuta soluzione delle relative problematiche in tempi compatibili con le proprie esigenze familiari di reperimento di una nuova abitazione.

Nella laconicità della prospettazione, si osserva che tanto nell'ipotesi di dolo commissivo che in quella di dolo omissivo, gli artifici o i raggiri, la reticenza o il silenzio devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza (cfr. Cass. n. 3849/2020, in motivazione, pag. 25).

Si osserva, altresì, che, in tema di annullamento del contratto per errore, è necessario accertare, da un lato, se la parte caduta in errore si sia indotta alla stipula del contratto in base ad una distorta rappresentazione della realtà, determinante ai fini della conclusione del negozio, e, dall'altro, se con l'uso della normale diligenza l'altro contraente avrebbe potuto rendersi conto dell'altrui errore, non essendo richiesto che l'errore sia stato riconosciuto in concreto, bensì l'astratta possibilità di tale riconoscimento, in una persona di media avvedutezza (Cass. n. 24738 del 19/10/2017).

Nella specie, non sono stati descritti gli artifici o raggiri eventualmente posti in essere, né è stata descritta la condotta della **CP_1** che avrebbe offerto una distorta rappresentazione della realtà.

L'istante riconduce, infatti, ogni domanda alla circostanza che sarebbe stata taciuta la presenza della difformità dello stato dei luoghi dalla planimetria catastale e al carattere abusivo dell'apertura della finestra (diverso dalla mera difformità dalla planimetria catastale), senza soffermarsi sugli elementi in concreto sussumibili nella figura tipica del dolo o dell'errore, che, come detto, non vengono neppure indicati e che presentano connotazioni differenti da quelle relative all'inadempimento.

Pertanto, fermo quanto si dirà appresso in ordine alla domanda di risoluzione per grave inadempimento della promittente venditrice, anche la domanda di annullamento deve essere respinta.

Quanto alla domanda di risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento della venditrice, occorre premettere che il giudice di merito ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in

difformità rispetto alle indicazioni delle parti, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata e di non modificarne i fatti costitutivi fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio (così, da ultimo, Cass. n. 7467/2020).

Pacifico, in giurisprudenza, è tale principio, secondo cui nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere – dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata (tra le tante, Cass. n. 13602/2019).

Atteso, dunque, che la qualificazione della domanda è riservata al Giudice, la vicenda, in ragione di quanto in concreto lamentato e prospettato dal *Pt_1* deve essere inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 1489 c.c.

In sostanza, poiché non è ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi in tema di anomalie materiali e strutturali del bene, trova applicazione l'art. 1489 c.c., in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa medesima, sempre che tali oneri non siano stati dichiarati nel contratto o, comunque, non siano conosciuti dal promissario acquirente (cfr. Cass. n. 4786/2007 in tema di difformità edilizie; Cass. n. 11218/1991).

Presupposto imprescindibile affinché il compratore possa far valere qualunque pretesa contro il venditore ai sensi della norma in parola è l'incolpevole ignoranza da parte sua delle effettive condizioni della cosa stessa, poiché colui il quale acquista una cosa, conoscendone pienamente le caratteristiche oggettive e le qualità rilevanti ai fini della sua utilizzazione, non può far valere alcun diritto contro il venditore adducendo la differenza di tali caratteristiche e di tali qualità rispetto a quelle che possono ritenersi proprie del genere cui la cosa appartiene (cfr. Cass. n. 3546/1975).

Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che nella vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi, la responsabilità del venditore ex art. 1489 c.c. è esclusa, tanto nel caso in cui il compratore abbia avuto effettiva conoscenza del peso gravante sulla cosa, presumendosi che egli l'abbia accettata con tale peso, quanto nel caso in cui si tratti di oneri e diritti apparenti, che risultino cioè da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, senza che rilevi la dichiarazione del venditore della inesistenza di pesi od oneri sul bene medesimo, non operando, in tal caso, il principio dell'affidamento giacché il compratore, avendo la possibilità di esaminare la cosa prima dell'acquisto, ove abbia ignorato ciò che poteva ben conoscere in quanto esteriormente visibile, deve subire le conseguenze della propria negligenza, secondo il criterio di autoresponsabilità (Cass. n. 57/2018; cfr. anche Cass. n. 8500/2013).

Ciò detto, si rileva che, come affermato in citazione, è lo stesso attore a dedurre che la finestra non era presente *“nella planimetria depositata in catasto (all. 2) e fornita all'odierno attore prima della sottoscrizione della proposta di acquisto”*.

Ne discende che l'irregolarità era ben visibile e dunque “apparente”.

Trattandosi di una finestra e non di un elemento secondario per il quale sarebbe stata necessaria una particolare perizia, ed essendo sufficiente il mero raffronto con la planimetria già in possesso dell'attore, deve ritenersi che quest'ultimo, che aveva visitato l'immobile, fosse a conoscenza della irregolarità.

A tanto si aggiunga che, nella proposta si dava espressamente atto del fatto che la planimetria era "*da allineare*", come aggiunto a penna, evidentemente dal mediatore.

A tal riguardo si osserva che, se il mancato allineamento non è necessariamente indicativo della esistenza di un abuso edilizio, rappresentava comunque un aspetto da approfondire, con particolare riferimento alle ragioni della non conformità, trattandosi di condotta di diligenza richiesta all'acquirente.

Quanto sopra, in definitiva, smentisce che l'abuso fosse stato taciuto dalla CP_1 e dall'agenzia immobiliare e che fosse emerso solo successivamente alla stipula del preliminare; rende irrilevante che nella proposta si facesse menzione soltanto del mancato allineamento della planimetria; rende ininfluyente accertare se la SCIA in sanatoria presentata dalla convenuta fosse idonea o meno a regolarizzare l'immobile.

Da ultimo, con riferimento alla dedotta incommerciabilità dell'immobile, è lo stesso attore a riportare il parere del proprio tecnico e a dedurre che per eliminare l'irregolarità urbanistica sarebbe stato necessario acquisire la documentazione presso gli archivi comunali e confrontare lo stato dei luoghi con il progetto approvato con la licenza e con eventuali varianti, il che dimostra che l'incommerciabilità è stata prospettata in via meramente ipotetica.

Alla luce dei richiamati principi di diritto e di quanto sin qui detto, del tutto superfluo sarebbe stato l'espletamento della prova orale e della c.t.u. richiesta dall'istante.

In conclusione, atteso che, per espressa dichiarazione dell'attore, quest'ultimo aveva ottenuto la planimetria prima di sottoscrivere la proposta e, quindi, era a conoscenza dello stato dell'immobile, difettano, alla luce della visibilità dell'abuso, i presupposti di cui all'art. 1489 c.c.

La domanda deve dunque essere respinta.

Non essendo configurabile la responsabilità contrattuale della promittente venditrice, né tanto meno quella ex art. 2043 c.c. (in relazione alla quale, tra l'altro, difetta ogni deduzione), devono conseguentemente essere respinte la domanda risarcitoria e la domanda di restituzione della somma di € 5.000,00 versata a titolo di caparra, fondate dal

Pt_1 sulla responsabilità e sull'inadempimento della CP_1

Deve essere rigettata anche la domanda nei confronti del mediatore.

È noto che il diritto alla provvigione sorge al momento della conclusione dell'affare e, nel caso di specie, è sorto quando si è concluso il preliminare (al momento della conoscenza dell'accettazione da parte del proponente), a nulla rilevando che le parti non siano giunte poi al rogito (Cass. n. 12022/2002).

È vero che il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico specifico, a svolgere nell'adempimento della sua prestazione particolari indagini di natura tecnico - giuridica allo scopo di individuare fatti rilevanti ai fini della conclusione dell'affare, è pur tuttavia gravato, in positivo, dall'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che è richiesta in relazione al tipo di prestazione, nonché, in negativo, dal divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su fatti dei quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle; cosicché, qualora il mediatore infranga tali regole di condotta, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente; la mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, della quale il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi, legittima il rifiuto del medesimo promissario di corrispondere la provvigione (cfr. Cass. 16.7.2010, n. 16623; Cass. n. 16.1.2020, n. 784).

Tuttavia, nel caso di specie, il mediatore, come si è detto, ha consegnato al Pt_1 la planimetria dell'immobile, evidenziando nella proposta che era da allineare.

Pertanto, l'attore era ben edotto della presenza della finestra, non presente invece sulla planimetria catastale.

L'irregolarità urbanistica era, dunque, resa evidente proprio dalla planimetria consegnata all'attore, il quale, secondo un grado minimo di diligenza, avrebbe dovuto verificare, non tramite accertamenti da parte del mediatore (a questo non richiesti), ma eventualmente tramite un tecnico di sua fiducia, la legittimità del bene e la procedura da seguire per la eventuale regolarizzazione, prima di sottoscrivere la proposta, tanto più che si trattava dell'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione familiare, per il rilevante prezzo di € 460.000,00.

In altre parole, una volta accertato che l'attore era a conoscenza della difformità, proprio grazie alla avvenuta consegna della planimetria, non poteva esigersi dal mediatore una ulteriore attività di indagine e di accertamento.

Devono pertanto ritenersi insussistenti l'inadempimento contrattuale per violazione dell'obbligo ex art. 1759 c.c. e il nesso eziologico tra la condotta del mediatore e la mancata conclusione del contratto definitivo, fermo restando che dalla norma citata nasce l'obbligo di risarcire gli eventuali danni cagionati, ma non l'obbligo di restituzione della provvigione corrisposta, che può conseguire ad una pronuncia di risoluzione del contratto che, nella specie, non è stata proposta espressamente e che non può ritenersi neppure implicitamente formulata, come risulta dalla lettura degli atti di parte attrice (la richiesta di risarcimento danni è stata proposta nei confronti della sola CP_1).

Ogni altra questione rimane assorbita negli esposti motivi.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei valori minimi, tenuto conto della ridotta complessità della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria diversa da quella documentale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* e *Controparte_2* ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1. rigetta ogni domanda;
2. condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite, in favore dei convenuti, che liquida in complessivi € 3.972,00 per compensi, per ciascuna parte, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Roma, 26.1.2022

Il Giudice
Giovanna Schipani